

주 의 요 구 · 시 정 · 권 고

제 목 스마트워크 신청 부적절 및 출·퇴근 복무 위반

소 관 부 서 기획조정실

조 치 부 서 기획조정실

내 용

1. 업무 개요

한국소비자원은 일과 가정의 양립이 가능한 가족중심문화를 지향하고, 근로 시간의 효율적 활용을 통한 자율적·창의적 조직문화 조성을 위해 여러 유형의 유연근무제를 운영하고 있다. 스마트워크는 재택근무와 함께 근무장소를 선택하는 원격근무에 해당하는데 본래 근무지가 아닌 곳에서 근무하기 때문에 원격근무에 적합한 직무를 검토하여 스마트워크 이용을 승인하도록 요구되는 측면도 있다.

하지만 한국소비자원은 원격근무의 적합 직무를 분류하여 지정하는 대신 이용상의 제한을 두고 있으며, 스마트워크의 경우에는 출장, 휴가 등 복무 유형을 신청한 상황이거나 업무적 필요가 발생한 상황에 한하여 이용이 가능하다.

2. 관계 법령 및 판단기준

한국소비자원 「유연근무제 운영지침」 제32조 제1항에 따라 스마트워크는 세미나·행사·회의 등 대외활동, 업무상 필요, 휴가 사용 등으로 사무실 출근·복귀가 곤란한 경우 신청할 수 있다.

이때 스마트워크를 하려는 직원은 동 조 제2항에 따라 반드시 스마트워크 시행 전까지 통합업무시스템을 통해 직상위자의 승인을 받아야 한다.

한편, 스마트워크 이용자는 동 지침 제45조 제2항에 따라 복무관리시스템 등을 통해 출·퇴근 등록을 하여야 한다.

3. 점검결과 확인된 문제점

가. 스마트워크 신청 부적절

그러나 2023. 1. 1.부터 2024. 12. 31.까지 신청 가능 사유를 확대 해석하는 등 규정에 맞지 않게 부적절한 사유로 스마트워크를 이용한 사례가 OO건 확인된다. 적발된 주요 사례는 [표 1]과 같다.

[표 1] 부적절한 신청 사유 주요 사례

연번	관련자	신청사유
1	OOO	저녁 가사로 인한 스마트워크 신청
2	△△△	수도권 지역 근무를 통한 근로시간의 효율적 활용
3	□□□	이동 시간 단축을 통한 업무 효율화

스마트워크와 재택근무는 유연근무제 중 함께 원격근무로 분류되고 있지만, 신청 사유에는 차이가 있다. 스마트워크는 ‘대외활동, 업무상 필요, 휴가 사용 등 사무실 출근·복귀가 어려운 경우’ 사용할 수 있어 신청 가능 사유가 제한적이지만, 재택은 별도의 사유 없이도 주 1회 사용할 수 있다.

위반자와 위반자의 스마트워크를 승인한 관리자 모두 규정상 차이를 인지하지 못한 것으로 파악된다. 부적절한 신청 사유의 경우 스마트워크 제도를 남용하는 행위로 스마트워크를 비롯한 유연근무제의 공적 취지를 해칠 수 있으므로 이용자의 각별한 주의가 필요한 사안이다.

한편, 스마트워크는 규정상 사후 신청이 가능한 예외 사유가 존재하지 않음에도 2023. 1. 1.부터 2024. 12. 31.까지 규정을 위반하여 스마트워크 이용 시작 시각이 지난 후에 사후 신청한 사례가 OO건 확인된다.

나. 출·퇴근 복무 위반

스마트워크 이용자의 2023. 1. 1.부터 2024. 12. 31.까지 복무관리시스템의 복무기록 000건¹⁾을 확인한 결과, 신청서 기재 출·퇴근 시간과 실제 출·퇴근 시간의 불일치를 합산하여 10분 이상인 사례가 00건 확인된다.

관계부서 의견 및 검토 결과 기획조정실은 점검결과를 수용하며 스마트워크 신청 및 복무 위반 정도가 상대적으로 중한 것으로 확인된 관련자들에게 주의를 촉구하고, 출·퇴근 복무 위반자들의 위반 합산 시간을 연차에서 차감하겠다고 하였다. 또한 재발 방지를 위해 스마트워크 신청이 가능한 사유의 명확한 범위를 안내하고, 스마트워크 사후 신청에 대한 관리를 강화하겠다고 하였다.

조치할 사항 기획조정실장은

① 2025년 1차 취약분야 특별점검을 통해 스마트워크 신청 및 복무 위반 정도가 상대적으로 중한 것으로 확인된 관련자들에게 향후 동일 사안이 발생하지 않도록 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의요구)

[관련자] 0000국 △△△지원 □□□ (0급)

□□□□국 ◎◎◎팀 ○○○ (□급)

② 스마트워크를 이용하면서 출·퇴근 시간을 10분 이상 위반한 관련자들의 위반 합산시간을 연차에서 차감하시기 바랍니다.(시정)

③ 스마트워크를 하려는 직원이 스마트워크 신청이 가능한 사유를 혼동하지 않도록 명확한 범위를 안내하고, 스마트워크 사후 신청이 발생하지 않게 관리를 강화하시기 바랍니다.(권고)

1) 2023년 공직기강 점검 기간과 중복되는 기간 데이터 000건 제외